

1501308-64.2022.8.26.0571

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: JOAO GUILHERME PONZONI MARCONDES

Comarca: Cesário Lange

Foro: Foro de Cesário Lange

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... filha, em Osasco. Tem condenação por roubo, cumpriu a pena. A acusação não é verdadeira. Na sexta-feira encontrei com um colega, ele perguntou se eu queria fazer um frete. Eu fui preso no sábado. Ele tem uma chácara em Porangaba, levei o caminhão e retornando pela rodovia, pela faixa do meio, uma viatura encostou ao lado, deu ordem de parada. De imediato parei o caminhão, os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cesário Lange

Foro de Cesário Lange

Vara Única

Rua do Comércio, 691, Cesario Lange-SP - cep 18285-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501308-64.2022.8.26.0571 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501308-64.2022.8.26.0571

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2268327/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 27789371 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2268327 - DEL.POL.CESÁRIO LANGE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HIAGO DE OLIVEIRA GOMES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOAO GUILHERME PONZONI MARCONDES

Vistos

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou HIAGO DE OLIVEIRA GOMES, qualificado nos autos, como incurso no art.16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, e art.180, ``caput``, na forma do art.69, ambos do Código Penal.

Consta da peça acusatória que no dia 1º de outubro de 2022, por volta das 19h00min, na Rodovia SP 280, km 143, Bairro Aleluia, nesta cidade e Comarca de Cesário Lange, o denunciado transportava arma de fogo com numeração suprimida, a saber: uma pistola calibre .380, marca Taurus, além de 2 carregadores de pistola .380 e 33 munições do mesmo calibre.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o denunciado conduzia o veículo Iveco/Daily placas PMX3A98 - Osasco/SP, sabendo que se tratava de produto de crime.

Segundo a acusação, no dia dos fatos o investigado conduzia o caminhão Iveco/Daily

placas PMX3A98 - Osasco/SP, o qual foi furtado em 9/8/2022 na cidade de Osasco (fls. 23/24) pela Rodovia Castelo Branco, transportando em seu interior uma pistola calibre .380, marca Taurus, além de 2 carregadores de pistola .380, 33 munições do mesmo calibre e um bloqueador de sinal rastreador de veículos. Ao avistar uma viatura policial, HIAGO aumentou a velocidade do caminhão, o que despertou a atenção dos policiais que então deram ordem de parada. O investigado então empreendeu fuga e parou em determinado ponto da rodovia, desembarcando do veículo pela porta do passageiro e correndo para a mata. No entanto, foi alcançado e detido. Em busca pelo caminhão, os policiais localizaram a arma de fogo, as munições, carregadores e um bloqueador de sinal rastreador de veículo. Ao pesquisarem a procedência do caminhão os policiais verificaram que o chassi estava suprimido. Consultando o número do motor verificaram que se tratava de veículo produto de furto anterior na cidade de Osasco.

Foram juntadas as folhas de antecedentes (fls. 26-29 e 30-34).

A denúncia foi recebida (fl.90-94).

Ao longo da instrução, foram ouvidas duas testemunhas; o réu foi interrogado. Ao final, as partes debateram oralmente.

O Ministério Público pleiteou a condenação do réu, nos termos da denúncia, com agravamento por reincidência, fixação de regime inicial fechado.

A defesa, por seu turno, pleiteou a absolvição, por insuficiência de provas, fixação de pena mínima, fixação de regime inicial aberto ou semiaberto; desclassificação para porte de arma de fogo de uso permitido; benefício de gratuidade, pena de multa no mínimo legal, direito de apelar em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

A prova documental consiste no boletim de ocorrência (fls. 2-5), auto de exibição e apreensão (fls. 8-9), boletim de ocorrência relativo ao furto antecedente do veículo (fls. 67-68), relatório final da Autoridade Policial (fls. 79-81), laudo pericial da arma de fogo com numeração raspada, com resultado positivo (fls. 120-125), laudo pericial dos carregadores (fls. 143-145), laudo pericial de bloqueador de sinais (fls. 146-149), laudo pericial das munições (fls. 150-153).

Vejam os a síntese da prova oral.

Na fase policial, o réu ficou em silêncio.

Em juízo, HIAGO DE OLIVEIRA GOMES, tem 30 anos de idade, é assistente administrativo, ganha cerca de mil e setecentos reais, mora com esposa e filha, em Osasco. Tem condenação por roubo, cumpriu a pena. A acusação não é verdadeira. Na sexta-feira encontrei com um colega, ele perguntou se eu queria fazer um frete. Eu fui preso no sábado. Ele tem uma chácara em Porangaba, levei o caminhão e retornando pela rodovia, pela faixa do meio, uma viatura encostou ao lado, deu ordem de parada. De imediato parei o caminhão, os policiais me abordaram, bem como o caminhão. Eles disseram que eu estava roubando na rodovia. Chegaram outras viaturas e daí surgiram com uma arma. Eu neguei que fosse minha. Disseram que o caminhão era produto de roubo. Eu neguei. Eu desconhecia se tratar de produto de furto. Parei assim que eles pediram. Não havia motivo para eu fugir. A arma não estava dentro do caminhão, nem o bloqueador de sinal. Quando eu estava com dois policiais, nada me apresentaram. Chegando as demais viaturas, apareceu esta arma e este bloqueador de sinal, apenas na Delegacia de Polícia. É um amigo que me ofereceu para o frete, se chama Fábio. Vai fazer dois meses que estou preso. Minha esposa me visitou. Pedi para ela ir atrás do Fábio, ele disse que ficou sem saber. Este conhecido meu tem caminhões. Este Fábio mora próximo da minha casa, nome da rua eu não sei. Ele se chama Fábio Zampeta. Eu fui levar materiais para a residência dele, ele pediu para eu levar porque não tinha habilitação. Levei uma mesa de bilhar e três persianas, pelo valor de mil reais. Desta vez eu estou falando a verdade.

A testemunha ADRIANO RIBEIRO, policial militar, em juízo relatou: estava em serviço com um companheiro de equipe, em patrulhamento na Castelo Branco. Ao nos aproximarmos do veículo, este aumentou a velocidade, o que chamou atenção. Deram sinal de parada, mas ele continuou em fuga. Em certo momento, ele abandonou o veículo, saiu pela porta do motorista e se embrenhou no mato. Mas ele foi localizado. Em revista, encontraram um bloqueador de sinal, uma pt 380 e um

carregador adicional. Ele disse que vinha da região de Osasco com um veículo Vectra também e que iriam realizar um roubo na região de Bofete. Mas ele estava no sentido contrário. Ele disse que não conhecia a região e estava um pouco perdido. Era um IVECTO, um pequeno caminhão. O chassi fora raspado. Pelo número do motor, pesquisaram e descobriram se tratar de produto de furto. Ele confessou que sabia que era produto de furto. A placa não correspondia ao caminhão, mas sim a outro veículo da mesma marca, cor e ano. Ele disse que estava acompanhado por um Veículo Vectra, mas não avistaram tal veículo.

A testemunha JOÃO PAULO GONZAGA DO NASCIMENTO (fls. 10-11), policial militar, declarou: que estava em patrulhamento e ao se aproximar do veículo do investigado, tal indivíduo começou a aumentar a velocidade despertando a atenção dos policiais; deram sinal de parada, porém o denunciado não reduziu a velocidade; o denunciado empreendeu fuga por aproximadamente 10 kms; oscilava entre as faixas 1 e 2 da rodovia; ele parou repentinamente no acostamento onde o condutor do veículo se evadiu pela porta do passageiro, saltando em direção da mata; o indivíduo foi acompanhado a pé em direção ao interior da vegetação; depois de alguns minutos de busca, foi capturado e nada de ilícito foi encontrado, somente uma corrente dourada e um cartão bancário em nome de Talita de Souza Gomes (esposa), sendo identificado como HIAGO DE OLIVEIRA GOMES, foi algemado e após ser questionado o motivo de sua fuga, disse estar vindo de uma ação de roubo e que seu veículo era produto de ilícito e que havia uma pistola no interior do veículo; realizada a busca foi localizado ao lado do câmbio, uma pistola de marca Taurus calibre 380, 33 cartuchos calibre 380 intactos, um bloqueador de sinais de rastreamento e a quantia de R\$23,00 (vinte e três reais) em dinheiro, verificaram que a numeração do chassi também estava com os 5 últimos números suprimidos e dois vidros das portas que estavam polidos provavelmente com outro número de chassi e as etiquetas de identificação todas arrancadas; localizaram o número do motor, e através da pesquisa pela PMX3A98, souberam que o veículo é produto de furto, em 09/08/2022 pela cidade de Osasco/SP; no momento da apreensão o veículo estava com a placa FST2J00.

Em juízo, trouxe as mesmas informações da fase de investigação, bem como de seu parceiro. Destaca-se: o veículo chamou a atenção por ter acelerado quando se aproximaram deste. Ele insistiu na fuga, até desistir e parar no acostamento, da porta do passageiro foi para a vegetação. Após alguns minutos ele foi capturado. Localizaram uma arma de fogo do lado do câmbio, um carregador adicional e um bloqueador de sinal. Posteriormente, constataram que o caminhão era produto de furto. Ele alegou que estavam planejando uma situação de roubo mais para o interior. Ele estava atrás de uma carga, mas algo não deu certo. Eles fazem uso do bloqueador de sinal para veículos que possuem rastreador, para inibir o sinal de rastreo.

Eis a prova coletada.

Ante tais elementos, concluo que a prova é robusta e farta no sentido de apontar a autoria criminosa.

Os relatos dos policiais militares foram bastante detalhados e harmônicos. Anoto que a arma de fogo e as munições (cartuchos íntegros e outros deflagrados) foram apreendidas dentro do veículo. Também no veículo foi apreendido bloqueador de sinal rastreador, comumente utilizado por criminosos em veículos subtraídos, para evitar o encontro do veículo. Justamente, o veículo fora produto de furto anterior, conforme boletim de ocorrência acostado aos autos, o que bem revela a origem do bem e explica o motivo de nele ter sido encontrado o bloqueador.

Os policiais destacaram que a abordagem do veículo se deu por uma motivação bem precisa, qual seja, a reação de aceleração do veículo, seguida de desobediência às ordens de parada e tentativa de fuga. Somente após diligências envolvendo a numeração do motor foi possível descobrir a origem ilícita do veículo.

A versão do acusado não veio apoiada em qualquer prova. Demais disto, não se vislumbra explicação possível para que os policiais houvessem dado ordem de parada ao réu; tampouco justificativa para incriminarem um inocente pelo simples fato de ter antecedente criminal.

A versão da defesa parece apontar para uma construção falsa da parte dos policiais

militares, mas, além da falta de prova a este respeito, tal versão destoa do quando apurado, considerando que não apenas foi localizada uma arma de fogo, que supostamente deveria então estar com os policiais militares, algo absurdo, mas também houve encontro de carregador sobressalente e bloqueador de sinais, o que exigiria o evento esdrúxulo de que policiais militares teriam consigo tais objetos para incriminar quem desejassem.

O fato se amolda aos tipos do art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 e do art. 180, "caput", na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

Trata-se de porte de arma de fogo com numeração suprimida, o que afasta a tese de desclassificação da defesa. O tipo penal trata da figura equiparada.

Demais disto, houve transporte de veículo produto de furto, de maneira que as circunstâncias que envolvem a prisão evidenciam que o acusado era sabedor de tal fato, inclusive, fazia uso de sinal bloqueador para evitar o encontro do veículo. Não existem excludentes de ilicitude, tampouco exculpantes, de maneira que vislumbro fato típico, ilícito e culpável.

Passo, assim, à individualização da pena, nos termos dos arts. 68 e 59 do Código Penal.

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais do art. 59 da Lei Penal, anoto que:

A culpabilidade é ínsita ao tipo;

O réu possui maus antecedentes, com duas condenações anteriores, de maneira que utilizo a condenação do processo n. 0008416-04.2018.8.26.0041 nesta fase (1/6);

Quanto à conduta social do agente, nada a considerar;

A personalidade não pode ser avaliada;

O comportamento da vítima não apresenta influência; e

As circunstâncias do crime quanto à arma de fogo extravasam do ordinário, dada a grande quantidade de munições e também pelo fato de haver carregador sobressalente, o que aumenta o risco do uso do armamento contra a sociedade (1/6);

As consequências do delito foram inerentes ao tipo.

Assim, quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, estabeleço a pena base com exasperação de 2/6, ao passo que a pena base do crime de receptação é exasperada em 1/6, tudo sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima, o que leva a 4 anos e 126 dias-multa pelo crime de porte ilegal de arma e 1 ano e 6 meses, mais 68 dias-multa pela receptação.

Conquanto não exista consenso nacional sobre a incidência das frações utilizadas na individualização das penas, tenho me convencido de que o mais correto é a utilização do intervalo entre a pena mínima e a máxima para a exasperação inicial, a fim de que o juiz chegue a uma pena-base, que será a primeira medida da reprimenda para aquele delito. A mera utilização da pena mínima não seria adequada: o legislador previu um mínimo e um máximo e a distância entre estes dois pontos revela também a gravidade que pode ostentar aquele tipo de crime, de sorte que a reprovação maior da conduta deve guardar proporção justamente com este intervalo, que é a própria valoração legislativa sobre a gravidade potencial do delito. De outro lado, nas demais fases a incidência das frações deve ocorrer sobre a pena obtida na fase anterior, isto porque a partir da valoração inicial o magistrado já tem a pena-base concreta para aquele caso, e não deve mais se valer de previsões abstratas da lei, como é o caso do intervalo de pena.

Na segunda fase, não há atenuantes. Porém, está presente a agravante de reincidência (art. 61, I, do Código Penal), em virtude da condenação proferida no processo n. 0000771-11.2017.8.26.0542, a qual envolve o crime de receptação, de maneira que considero, na individualização da pena do crime de receptação, reincidência do tipo específico, a atrair uma reprovação maior. Assim, agravo a pena do crime de porte ilegal de arma de fogo em 1/6, chegando a 4 anos e 8 meses, mais 147 dias-multa; e a pena do crime de receptação em 1/5, levando à pena de 1 ano, 9 meses e 18 dias, mais 81 dias-multa.

Na terceira fase, não vislumbro a presença de causa de aumento ou de diminuição.

Os crimes foram cometidos em concurso material de delitos, o que determina a soma das penas, nos termos do art. 69 do Código Penal, de maneira que fixo a pena final

em: 6 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, mais 228 dias-multa.

Fixo cada dia-multa no mínimo legal, por não haver informações sobre a capacidade econômica do acusado.

Em observância ao art. 33, § 2º, c.c. art. 59, ambos do Código Penal, sobretudo os maus antecedentes e a reincidência (em parte específica) fixo o regime fechado para início de cumprimento da pena.

Não estão presentes os requisitos legais para substituição da pena ou suspensão de sua execução.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida e, assim, CONDENO HIAGO DE OLIVEIRA GOMES, qualificado nos autos, como incurso no art.16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, e art. 180, ``caput``, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, aplicando-lhe as penas respectivas de 4 anos e 8 meses de reclusão, mais 147 dias-multa, e 1 ano, 9 meses e 18 dias de reclusão, mais 81 dias-multa; unificando-se, nos termos do art. 69 do Código Penal, em 6 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais 228 dias-multa Deixo de fixar, para fins do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o valor mínimo de reparação, não havendo elementos para tanto.

Mantiveram-se incólumes os requisitos da prisão preventiva, aos quais se soma a pena aplicada e o regime imposto, razão pela qual mantenho seu encarceramento cautelar, com fulcro no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal.

Sem qualquer mácula a posicionamentos contrários, esclareço que este juízo não voltará a perquirir de ofício a pertinência da manutenção de tal medida cautelar privativa de liberdade, uma vez que é do entendimento deste magistrado que a previsão do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal se refere às fases de investigação e processual anteriores à prolação da sentença penal condenatória, quando passa a incidir, em termos processuais, a previsão jamais alterada do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal. Trata-se, em nossa concepção, de interpretação sistemática inexorável de nosso sistema processual, o qual, demais disto, é incompatível com decisões posteriores do juízo de 1º grau após ter prolatado sentença, sobretudo quando o processo se encontra em instância diversa.

Acaso tal providência não tenha sido adotada, encaminhem-se as munições e armamento apreendidos ao Comando do Exército, para destinação ou destruição. Para tanto, oficie-se, conforme necessário.

Com o trânsito em julgado:

- a)Intime-se para o pagamento da multa;
- b)Comunique-se ao IIRGD;
- c)Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral-SP;
- d)Expeça-se guia de execução.

Defiro o benefício da gratuidade ao acusado.

Custas nos termos da Lei estadual nº 11.608/03.

P.I.C.

Cesario Lange, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA